

《证券期货违法行为“吹哨人”奖励 工作规定》修订说明

为深入贯彻党中央、国务院决策部署，进一步完善举报制度，有效回应市场关切，弘扬公正担当的“吹哨人”文化，更好适应资本市场高质量发展和监管执法工作要求，结合举报工作实践，中国证监会会同财政部修订完善了《证券期货违法违规举报工作暂行规定》（以下简称《举报规定》），形成了《证券期货违法行为“吹哨人”奖励工作规定》（以下简称《“吹哨人”奖励规定》），现说明如下：

一、修订背景

2014年6月，我会发布实施《举报规定》，设立了重大违法线索有奖举报制度。2020年1月，《举报规定》修订（证监会公告〔2020〕7号）。近年来，一方面，中央高度重视资本市场举报制度建设，党中央、国务院对完善证券期货违法违规举报制度提出了一系列新部署新要求。另一方面，随着我会持续释放强监管信号，同时有奖举报条款正式写入《证券法》《期货和衍生品法》，社会和市场有关方面通过各种方式向我会提出加大有奖举报力度打击违法行为的意见建议。为落实中央要求、回应市场关切，有必要对《举报规定》进一步修订完善。

二、修订内容

（一）修改制度名称

制度名称从《证券期货违法违规举报工作暂行规定》

修改为《证券期货违法行为“吹哨人”奖励工作规定》，新增概念定义，以更好体现“吹哨人”正义担当精神，强调专业特点，突出激励导向，同时也符合国际惯例。同时，在行文上对举报制度相关表述作出适应性安排，并与证券期货法律法规举报条款作了法源上的必要衔接。

（二）完善奖励条件

严重破坏证券期货市场秩序，严重危害金融安全，严重侵害投资者合法权益的重大案件纳入奖励案件范围。可奖励案件条件从罚没款金额 10 万元提升为 100 万元。按要求补充相关材料信息的匿名“吹哨人”，以及在违法行为中起次要或者辅助作用的“吹哨人”，符合条件的也可予以奖励。同时补充了奖励消极条件，明确“吹哨人”撤回线索和妨碍、阻碍违法行为查处的不予奖励。

（三）较大幅度提高奖励标准

提高奖金比例，奖励金额由案件罚没款金额 1%提升为 3%。提供重大违法行为线索的，奖金上限也从 10 万元提升为 50 万元。提供的案件线索在全国范围内有重大影响，或者涉案数额特别巨大，或者“吹哨人”为内部知情人员的，每案奖金上限从 30 万元、60 万元统一提升至 100 万元。

（四）严格规范办理要求

明确依法秉公处理，分级负责办理，严格保密信息，充分保护“吹哨人”合法权益的工作原则。明确接收线索渠道及处理职责分工。设立专门机制，线索处理单位可征得内部知情人

员同意后请其协助核查。进一步规范办理程序和线索处理方式。“吹哨人”可以通过网络平台查询线索处理程序性信息，线索处理单位不另行答复或者告知“吹哨人”线索处理信息。

（五）优化奖励程序

进一步明确奖励启动程序，中国证监会根据奖励案件数量、奖励金额测算情况和当年部门预算情况批次实施“吹哨人”奖励工作。启动奖励程序后，中国证监会公布拟奖励案件名单、奖励时间安排、确认登记程序等，同步由中国证券投资基金业协会协助办理“吹哨人”奖励相关工作。明确“吹哨人”登记确认期限为3个月。明确奖励资金纳入中国证监会部门预算。为激励“吹哨人”及时提供重大违法线索，在案件罚没款入库金额能够覆盖奖励金额后启动奖励程序，一起案件奖励一次，案件奖金总额不超过罚没款实际收缴金额。

（六）完善保护机制

对“吹哨人”身份信息实行匿名管理，因核实情况、实施奖励而联系“吹哨人”，需要使用“吹哨人”身份信息的，应当履行登记手续。严格规范收集处理内部知情人员个人信息。任何单位和个人不得以暴力、胁迫、诽谤、泄露个人隐私或者其他违法手段打击报复“吹哨人”，不得以解除、变更劳动合同或者其他方式阻拦、限制或者干扰内部知情人员提供违法线索。发行人、上市公司、非上市公众公司、证券期货经营机构、证券期货服务机构等打击报复“吹哨人”的，按照公司治理、

内部控制存在缺陷，视情节轻重依法依规处理，合规风控、督察稽核人员参与的，依法依规从重处理。

（七）健全监督问责机制

加强对线索处理履职不力的追责问责机制建设，规定线索处理单位的工作人员对“吹哨人”提供的重大违法行为线索，不履行职责、玩忽职守、徇私舞弊，影响查处工作的，视情节轻重依法依规作出处分；涉嫌犯罪的，移送司法机关依法处理。

三、公开征求意见情况

2025年9月30日至10月30日，我会联合财政部就《“吹哨人”奖励规定》向社会公开征求意见。征求意见期间，共收到意见建议178条。总体看，各方普遍持积极评价，认为修订出台《“吹哨人”奖励规定》有利于激励“吹哨人”提供违法线索，维护资本市场秩序，促进资本市场高质量发展。市场意见大多数涉及细化配套规则和处理机制，我们逐条进行了认真研究，大多数意见建议已采纳，部分意见与相关法律法规存在冲突或考虑奖励幅度的合理性，未予采纳；关于加强制度落地实施方面的其他意见建议，我们将在后续工作中统筹解决。